

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 20/08/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-001)

Processo: TC-010541.989.25-7; TC-010604.989.25-1; TC-010804.989.25-9.

Representante: Marcos Vinicius Zenun; Christian de Souza Gonzaga; Brasilidade Comércio, Serviços, Importação EIRELI.

Representada: Prefeitura Municipal de Araras.

Responsável: João Paulo Ferreira Rissi (Secretário Municipal de Administração).

Assunto: Representações com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 021/2025, Processo Licitatório nº 73/2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Araras, objetivando Registro de preço de gêneros alimentícios estocáveis para Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Administração e Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, com entrega ponto a ponto, conforme especificações constantes do Anexo I.

Valor Estimado: Não informado.

Procurador de Contas: Thiago Pinheiro Lima.

Advogados: Christian de Souza Gonzaga (OAB/SP 409.692).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO. REGISTRO DE PREÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. . ESPECIFICAÇÕES EXCESSIVAS. DIVERGÊNCIA NO CRITÉRIO DE JULGAMENTO ADOTADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. Na formulação de especificações do objeto, a Administração deve se limitar a descrever os produtos com as características mínimas necessárias para bem identificá-los, de forma a facilitar sua busca no mercado, evitando minúcias exclusivas, não padronizadas ou que não sejam comprovadamente essenciais à finalidade de sua utilização, ao atendimento dos requisitos essenciais de qualidade, desempenho, segurança e à observância das exigências técnicas e legais aplicáveis.

MÉRITO

1.1. Trata-se de representações de **MARCOS VINICIUS ZENUN, CHRISTIAN DE SOUZA GONZAGA e BRASILIDADE COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO EIRELI** em face do Pregão Eletrônico nº 021/2025, Processo Licitatório nº 73/2025, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS**, objetivando Registro de preço de gêneros alimentícios estocáveis para Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Administração e Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, com entrega ponto a ponto, conforme especificações constantes do Anexo I.

1.2. Marcos Vinicius Zenun, em linhas gerais, critica a divergência de informações entre o Edital e o Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Assevera que no ETP e nas versões anteriores¹ do ato convocatório o critério de julgamento estabelecido foi de menor preço por lote, mas somente na última versão do edital é que foi alterado para menor preço por item.

Argumenta que a “escolha da solução apresentada no processo licitatório estava tecnicamente justificada no Estudo Técnico Preliminar, como dito, em seu Item 5, o qual evidenciava a adequação da contratação ao perfil do mercado e às necessidades da Administração Pública”.

1.3. Christian de Souza Gonzaga insurge-se contra os seguintes pontos:

1.3.1. Excesso de especificações dos produtos e ausência de margem de variação.

¹ O edital e seus anexos foram republicados 4 (quatro) vezes, conforme sítio eletrônico da Prefeitura de Araras (<https://araras.sp.gov.br/licitacao/#>).

Assevera que nas descrição dos itens há detalhamento excessivo de ingredientes e sem margens de tolerância, que pode comprometer a competitividade do certame.

Argumenta que especificação rígida na forma que se encontra no edital, citando como exemplos “arroz” e “extrato de tomate”, exclui marcas populares no mercado.

1.3.2. Inviabilidade da utilização do sistema de registro de preços.

Afirma que a licitação se destina à aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para atender a demandas das escolas municipais (creche, pré-escola, ensino fundamental e EJA), e de acordo com o Estudo Técnico Preliminar (ETP) a “Administração dispõe do **quantitativo de alunos atendidos** em cada etapa do ensino, a contratação está **prevista no Plano Anual de Contratações** e há parâmetros definidos para **estimar a quantidade** de produtos a serem adquiridos, **com base nas contratações anteriores**”, possuindo a Administração “plena certeza e previsibilidade quanto à demanda e seu quantitativo, caracterizando uma aquisição certa, planejada e essencial para a infraestrutura das escolas estaduais”.

1.3.3. Inadequação do critério de menor preço por item.

Entende que o critério adotado “não representa qualquer vantagem econômica ou benefício para a Administração Pública”.

1.3.4. Indefinição da porcentagem de acréscimo do capital social/patrimônio líquido para habilitação de consórcios.

1.3.5. Indefinição de quantitativos mínimos e máximos.

1.3.6. Falta de pesquisa de mercado e inexistência de estimativa de preços na licitação.

1.4. Brasilidade Comércio, Serviços, Importação EIRELI, por seu turno, reclama da exigência de laudo bromatológico para todos os itens licitados (subitem 04.01 do Termo de Referência).

Assevera que o custo estimado dessa exigência é de R\$140.032,50, que entende desproporcional.

Afirma que a obrigatoriedade de laudos para todos os itens licitados implica aumento injustificado nos preços ofertados, contrariando o princípio da economicidade e prejudicando o erário.

Argumenta que não há justificativa técnica ou motivação idônea para a requisição.

1.5. Nestes termos, requereram a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.6. Por determinação do E. Tribunal Pleno, em sessão de 11/06/2025, foi determinada a suspensão do certame e determinado o processamento da matéria como cautelar em procedimento de contratação, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS**, para apresentação de cópia integral do edital e justificativas, para o exame previsto no artigo 171, §1º, da Lei nº 14.133/21.

1.7. A Representada apresentou justificativas nos autos (evento 33 do TC-010541.989.25-7).

1.8. O **Departamento de Instrução Processual Especializada (DIPE)** e o **Ministério Público de Contas** concluíram pela **improcedência** da representação proposta por Brasilidade Comércio, Serviços, Importação

EIRELI e pela **procedência parcial** das demais representações (eventos 40 e 46 do TC-010541.989.25-7).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO **SESSÃO: 20/08/2025**
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

TC-010541.989.25-7

TC-010604.989.25-1

TC-010804.989.25-9

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representações de **MARCOS VINICIUS ZENUN, CHRISTIAN DE SOUZA GONZAGA e BRASILIDADE COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO EIRELI** em face do Pregão Eletrônico nº 021/2025, Processo Licitatório nº 73/2025, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS**, objetivando Registro de preço de gêneros alimentícios estocáveis para Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Administração e Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, com entrega ponto a ponto, conforme especificações constantes do Anexo I.

2.2. A instrução dos autos indica a necessidade de modificações no edital para o regular processamento do certame. Passo, assim, ao exame das insurgências amparado nos pareceres técnicos especializados, a fim de conferir à Administração da Municipalidade posição objetiva sobre os pontos que demandam aprimoramento.

2.3. Início pelos questionamentos relacionados ao excesso de especificações dos produtos e ausência de margem de variação, que se mostra procedente.

Conforme destacado pelo Ministério Público de Contas em sua manifestação, o Termo de Referência traz exigências de “valores nutricionais específicos, sem nenhuma margem de variação, o que impacta negativamente a competitividade do certame, prejudicando a oferta de produtos similares e de qualidade equivalente”.

A jurisprudência firmada neste Tribunal é no sentido de que as especificações do objeto devem se restringir ao mínimo necessário para sua busca no mercado, limitando-se a descrever os produtos com as características mínimas necessárias para bem identificá-los, de forma a facilitar sua busca no mercado, evitando minúcias exclusivas, não padronizadas ou que não sejam comprovadamente essenciais à finalidade de sua utilização, ao atendimento dos requisitos essenciais de qualidade, desempenho, segurança e à observância das exigências técnicas e legais aplicáveis.

Dessa forma, o instrumento convocatório demanda revisão neste aspecto, reformular as especificações dos produtos licitados, limitando-se a descrevê-los com as qualidades mínimas necessárias para bem identificá-los, admitindo-se margens de tolerância na composição nutricional, evitando minúcias exclusivas, não padronizadas ou que não sejam comprovadamente essenciais.

2.4. Em relação ao questionamento referente à indefinição da porcentagem de acréscimo do capital social/patrimônio líquido para habilitação de consórcios, a Prefeitura admitiu o lapso e se prontificou a retificar o item 8.3.7 (“Participação de consórcios”), mostrando-se incontroversa.

Em suas razões de defesa a Representada esclareceu que a base de cálculo para a incidência do percentual de “10% (dez por cento) do valor global estimado da licitação (subitem 8.3.3. “c”) deverá ser o montante estimado para cada item licitado, individualmente considerado, propondo-se a retificar o item.

Diante da procedência da crítica, a Administração deve providenciar a retificação dos itens questionados, na forma a que se comprometeu.

2.5. Da mesma forma, em relação à insurgência relacionada à indefinição dos quantitativos mínimos e máximos, diante da inobservância ao previsto no artigo 82, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

De se observar, conforme destacado pela Chefia do DIPE e pelo Ministério Público de Contas, que a Administração também não cumpriu ao determinado nos incisos I e II, do mesmo dispositivo legal.

Assim, a Prefeitura de Araras deve retificar o ato de convocação, definindo claramente as quantidades máximas e mínimas de itens e a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, previstas no art. 82, incisos I e II, bem como IV, da Lei nº 14.133/2021.

2.6. No que se refere à incongruência entre o critério de julgamento definido no ato de convocação (menor preço por item), e aquele previsto como mais adequado no Estudo Técnico Preliminar – ETP (menor preço por lote), defendido pelo insurgente, a crítica é parcialmente procedente.

De se observar que a divergência realmente existe, reconhecida pela Representada que se propôs a corrigir o Estudo Técnico Preliminar, compatibilizando-o com a previsão do edital, ou seja, critério de julgamento de menor preço por item.

Em relação ao critério de julgamento defendido pelo Representante, menor preço por lote, a escolha insere-se na seara da discricionariedade de que goza a Administração, não prosperando, assim, a reclamação neste aspecto.

Dessa forma, as críticas apresentam procedência parcial, devendo a Prefeitura de Araras promover as alterações na forma em que se propôs nas suas razões de defesa, compatibilizando o Estudo Técnico Preliminar com a previsão editalícia.

2.7. De outra forma, aliado aos fundamentos consignados na instrução, considero improcedentes as críticas relacionadas à exigência de apresentação de laudos bromatológicos, utilização do sistema de registro de preços, pesquisa de mercado e inexistência de estimativa de preços.

2.7.1. Em relação à requisição de laudos bromatológicos, destinada à empresa vencedora, nos esclarecimentos prestados, a Representada apresentou justificativas para a exigência, concedendo 15 (quinze) dias úteis, a contra do término da fase de lances, conforme destaque pelo Ministério Público de Contas em sua manifestação.

2.7.2. Quanto à utilização do sistema de registro de preços para o objeto pretendido, a Prefeitura de Araras, em suas razões de defesa, apresentou esclarecimentos para a escolha, demonstrando as vantagens na sua utilização do sistema.

Observo que em julgados recentes esta Corte não tem se oposto à sua utilização para o objeto licitado, a exemplo das decisões nos autos TC-007893.989.25-1, TC-008249.989.25-2, TC-008350.989.25-7, TC-009152.989.25-7, TC-009370.989.25-3, TC-012306.989.25-2, TC-012350.989.25-7 e TC-012390.989.25-9.

Neste sentido, considero esclarecido o questionamento à utilização do sistema de registro de preços, na mesma linha de entendimento defendido pelo Departamento de Instrução Processual Especializada (DIPE).

2.7.3. No que se refere ao questionamento à falta de pesquisa de mercado e inexistência de estimativa de preços na licitação, adoto o parecer do

Departamento de Instrução Processual Especializada (DIPE) como razão de decidir, haja vista que a Administração da Municipalidade prestou os esclarecimentos devidos, demonstrando a realização de pesquisa de mercado junto a diversas empresas do segmento.

2.8. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, acompanhado do Departamento de Instrução Processual Especializada (DIPE) e Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** das representações de Marcos Vinicius Zenun (TC-010541.989.25-7) e Christian de Souza Gonzaga (TC-010604.989.25-1) e pela **IMPROCEDÊNCIA** daquela proposta por Brasilidade Comércio, Serviços, Importação EIRELI (TC-010804.989.25-9), determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS** que, caso prossiga com o certame, que retifique o edital de modo a: **1)** reformular as especificações dos produtos licitados, limitando-se a descrevê-los com as qualidades mínimas necessárias para bem identificá-los, admitindo-se margens de tolerância na composição nutricional, evitando minúcias exclusivas, não padronizadas ou que não sejam comprovadamente essenciais; **2)** estabelecer para o consórcio acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, na forma prescrita no art. 15, § 1º da Lei Federal n. 14.133/2021; **3)** definir claramente as quantidades máximas e mínimas de itens e a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital; **4)** excluir a divergência relacionada ao critério de julgamento adotado, compatibilizando o edital e o Estudo Técnico Preliminar (ETP).

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, para oferecimento das propostas.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro